물 품 공 급 계 약 서

(육수가공품 / 식육가공품)

카우스토리 (이하 "공급자"라 칭함)와 ㈜철산장에프앤비 (이하 "구매자"라 칭함)는

(이하 개별적으로 "당사자", 총칭하여 "당사자들"이라 칭함)

당사자들 간에 아래와 같이 철산장 육수 등 육수가공품(식육 가공품)의 물품공급계약(이하 "본 계약")을 체결한다.

제1조【 거래약정 】

공급자와 구매자는 양자간에 거래함에 있어 신의와 성실의 원칙에 의하여 거래질서를 확립하고 원만하고 공정한 거래를 유지하며 긴밀한 협조로 상호 이익을 도모함을 목적으로 본 계약을 체결한다.

공급자는 구매자의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 권리·의무를 제3자에게 양도·위탁하거나 담보로 제공할 수 없다.

당사자들은 본 계약이 정한 바에 따라 계약제품의 구체적인 공급조건 결정을 위한 개별적인 계약(이하 "개별계약")을 체결하며, 개별계약은 본 계약의 일부를 구성한다.

제2조【 공급가격 】

1. 공급자와 구매자는 당사자들의 서면 합의에 따라 공급단가를 조정할 수 있다.
2. 본 계약에 따른 계약제품의 품목 및 공급단가는 「별첨1 공급제품 및 단가표」에 따른다.
3. 별첨1에 기재된 단가는 부가가치세 별도 금액(과세 품목의 경우)이며, 세금계산서는 관계 법령에 따라 발행한다.

제2조의2【 분기별 단가 조정 】

1. 별첨1에 「분기 조정 대상」으로 표시된 품목의 공급단가는 분기별로 조정할 수 있다. 분기는 매년 1~3월, 4~6월, 7~9월, 10~12월로 한다.
2. 공급자는 단가 조정을 희망하는 경우, 해당 분기 개시 [15]일 전까지 조정 사유(원재료 시세, 환율, 공급조건 변화 등)와 이를 확인할 수 있는 근거자료를 첨부하여 구매자에게 서면으로 단가 조정을 신청하여야 한다.
3. 구매자의 사전 서면 동의 없이 공급자가 일방적으로 공급단가를 인상할 수 없다. 양 당사자가 조정에 합의한 경우, 변경 단가는 별첨1 단가표를 갱신하여 각각 1부씩 보관하며 해당 분기 개시일부터 적용한다.
4. 협의가 성립하지 아니하는 경우에는 직전 분기의 단가를 적용하며, 당사자들은 공급 품목·물량 등에 관하여 상호 재협의할 수 있다.
5. 분기 중이라도 원재료 시세의 급격한 변동 등 중대한 사정변경이 있는 경우, 당사자들은 상호 협의하여 단가를 조정할 수 있다.

제3조【 제품 주문 및 인도 】

1. 구매자는 공급자에게 계약제품의 품명·수량·납기일·납품장소 등을 명시한 서면(전자서면 포함, 이하 "발주서")을 교부하는 방식으로 발주한다.
2. 공급자는 발주서를 수령한 날로부터 [2]영업일 이내에 승낙 여부 또는 수정사항을 통지하여야 한다. 공급자가 발주를 승낙하여 구매자가 그 통지를 수령한 날, 또는 공급자가 기간 내에 아무런 통지를 하지 아니한 경우 발주서에 기재된 내용대로 개별계약이 성립한 것으로 본다.
3. 공급자는 개별계약에서 정한 납기일까지 납품장소로 계약제품의 인도를 완료하여야 한다. 인도 완료 시점까지 계약제품의 분실·파손·변질·멸실 등에 따른 위험은 공급자가 부담한다.
4. 공급자는 계약제품의 특성에 맞는 보관·운송 조건(상온·냉장·냉동 등)을 보관·운송 전 과정에서 유지하여야 하며, 품질 저하가 없도록 한다.
5. 천재지변, 원재료 수급 불가 등 공급자의 합리적 통제를 벗어난 사유로 납품이 지연·불가할 것으로 예상되는 경우, 공급자는 이를 알게 된 즉시 구매자에게 서면으로 통지하고 상호 협의하여 납기를 조정한다. 다만 본 항이 공급자의 납품 지연에 따른 손해배상책임을 면제하는 것으로 해석되지 아니한다.

제4조【 검품 】

1. 구매자는 계약제품이 인도된 경우 수량 및 품질을 지체 없이 검사한다.
2. 검사 결과 계약제품에 하자(중량 부족, 변질·부패, 포장 훼손, 본건 사양과 상이, 원산지·표시사항 위반, 이물질 혼입, 유통기한 임박 또는 경과 등을 포함하며 이하 같음)가 발견된 경우, 구매자는 그 전부 또는 일부에 대해 인수를 거절하고 공급자에 대하여 환불·대체품 납품 등을 요구할 수 있으며, 공급자는 이에 응하여야 한다. 다만 하자가 구매자의 귀책에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 제2항에 따른 환불·대체품 납품·반품과 관련한 비용은 공급자가 부담하며, 그 하자로 인하여 구매자(최종소비자·가맹점 등 제3자에게 지급한 보상금·배상금 포함)에게 손해가 발생한 경우 공급자가 이를 배상한다.

제5조【 대금 결제 】

1. 구매자는 매월 1일부터 말일까지 수령한 계약제품에 대하여, 공급자가 발행한 세금계산서 등 증빙과 실제 수령수량이 일치함을 확인한 후 익월 25일까지 대금을 현금으로 결제한다.
2. 결제일이 토요일·일요일 또는 법정공휴일인 경우 그 다음 영업일에 지급한다. 대금 결제 지연 시의 불이익은 제6조에 따른다.
3. 공급자는 당월 납품한 계약제품에 대하여 해당 월 말일을 작성일자로 하여 세금계산서를 발행한다.

제6조【 공급 제한 】

공급자는 제5조에 규정한 대금 결제가 2회 이상 연체되는 경우 계약제품의 공급을 제한 또는 중지할 수 있다. 단, 대금 결제가 정상적으로 완료된 후 공급을 재개한다.

제7조【 반품 및 교환 】

1. 공급자가 공급한 제품의 유통과정 중 공급자의 사유로 파손·변질되었거나 식품위생 법규상 판매가 불가능한 제품은 반품 및 교환할 수 있다.
2. 구매자가 납품받은 계약제품에 외견상 즉시 발견하기 어려운 하자가 있는 경우, 해당 사유를 발견한 날로부터 [7]일 이내(단, 납품일로부터 [30]일을 초과하지 못함)에 반품할 수 있다.

제8조【 식품안전 및 제조물책임 】

1. 공급자는 계약제품의 제조·가공·보관·납품 과정에서 식품위생법, 축산물 위생관리법, 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률, 식품등의 표시·광고에 관한 법률, 제조물책임법 등 관계 법령을 준수하여야 한다.
2. 공급자는 계약제품의 원산지·포장·표시사항, 수입신고(해당 시)·위생 기준의 정확성과 적법성을 보증하며, 구매자의 요청이 있는 경우 시험성적서·거래명세서·수입신고필증 등 관련 증빙을 지체 없이 제공한다.
3. 공급자가 납품한 계약제품의 결함·하자 등을 이유로 제3자가 클레임 또는 소송을 제기한 경우, 공급자는 자신의 비용과 책임으로 이를 해결하고 구매자를 면책시켜야 하며, 그로 인해 구매자에게 발생한 일체의 손해(소송대리인 선임비용 포함)를 배상한다. 다만 공급자가 그 결함·하자가 자신의 귀책에 의한 것이 아님을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.
4. 공급자는 구매자의 요청이 있는 경우 구매자가 인정하는 생산물배상책임보험(PL보험) 등에 가입하고 해당 증빙을 제출한다.

제9조【 비밀유지 】

1. 당사자들은 본 계약의 체결·이행 과정에서 알게 된 상대방의 기술상·경영상 정보 및 거래조건 등 일체의 비밀정보를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설하거나 본 계약 이행 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.
2. 본 조의 의무는 계약기간 중은 물론 계약 종료 후에도 유효하게 존속한다.

제10조【 거래처 직거래 금지 】

1. 공급자는 본 계약의 이행 과정에서 알게 된 구매자의 거래처·가맹점 정보(명단·공급가·거래조건 등)를 이용하여, 구매자의 사전 서면 동의 없이 구매자의 거래처·가맹점과 직접 거래하여서는 아니 된다.
2. 공급자가 제1항을 위반한 사실이 확인되는 경우, 공급자는 구매자에게 위약금으로 금 삼백만원(₩3,000,000)을 지급하며, 이는 구매자의 실손해 배상청구를 배제하지 아니한다.

제11조【 계약해지 】

1. 일방이 본 계약상 의무를 위반하는 경우, 상대방은 [10]일 이상의 기간을 정하여 그 시정을 최고한 후 위 기간 내에 시정되지 아니하면 서면 통보로써 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 다만 상대방이 미리 시정하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.
2. 일방에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 상대방은 서면 통보로 즉시 해지할 수 있다.

가) 발행한 수표·어음의 부도, 거래정지, 가압류·압류·경매·체납처분 등 강제집행의 신청이 있거나 파산·회생·화의 등의 신청이 있는 경우

나) 영업의 허가취소·정지 등 처분을 받아 정상적인 거래를 지속할 수 없는 경우

다) 계약제품에 식품위생·안전상 중대한 문제가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우

3. 본 계약이 해지·해제되는 경우 그에 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제12조【 손해배상 】

1. 공급자는 자신의 귀책으로 계약제품의 품질·위생·안전상 문제가 발생하여 구매자 또는 소비자에게 손해가 발생한 경우, 이로 인한 일체의 손해(구매자가 가맹점·소비자 등 제3자에게 배상하거나 행정제재를 받아 발생한 금전적 손실 포함)를 배상하여야 한다.
2. 당사자들은 자신의 본 계약 위반으로 상대방에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상한다.

제13조【 분쟁의 해결 】

1. 본 계약은 대한민국 법률을 준거법으로 하며, 본 계약에 정하지 아니한 사항이나 해석상 다툼이 있는 사항은 당사자들이 상관행에 따라 우호적으로 협의하여 해결한다.
2. 협의가 성립하지 아니하여 소송으로 해결하는 경우, 관할법원은 구매자 본점 소재지를 관할하는 법원(서울중앙지방법원 또는 수원지방법원 성남지원)을 제1심 전속적 합의관할 법원으로 한다.

제14조【 계약기간 】

1. 본 계약의 기간은 [2026. 10. 27. 부터 2027. 10. 26. 까지]로 한다.
2. 계약기간 만료 [1]개월 전까지 일방이 상대방에게 계약 종료 또는 조건 변경의 의사를 서면으로 표명하지 않는 경우, 본 계약은 동일한 조건으로 1년간 자동 연장된다.

제15조【 기타 】

1. 본 계약 및 별첨은 당사자들 사이의 완전한 합의를 구성하며, 본 계약은 당사자들의 서면 합의에 의하여만 수정·변경될 수 있다.
2. 본 계약서는 2부를 작성하여 공급자와 구매자가 서명·날인 후 각각 1부씩 보관한다.

2026년 10월 27일

“공급자”	“구매자”
상　　호 : 카우스토리 사업자등록번호 : 641-88-01598 주　　소 : 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평길 78-28,78-26,78-30,78-32 대 표 자 : 김 현 식 (서명)	상　　호 : ㈜철산장에프앤비 사업자등록번호 : 886-88-02905 주　　소 : 경기도 성남시 수정구 위례광장로 19, 12층 1202호 (창곡동, 아이페리온) 대 표 자 : 조 영 훈 (서명)

[별첨 1] 공급제품 및 단가표

공급제품의 품목, 규격 및 공급단가는 당사자 간 협의하여 확정하며, 확정된 단가표는 별도로 작성하여 본 계약서에 첨부한다.

공급단가는 당사자들의 서면 합의에 따라 조정될 수 있으며, 변경 시 변경된 단가표를 작성하여 상호 보관한다. (단가는 부가가치세 별도)

품목	규격/사양	단위	공급단가	비고
BT냉면육수	5kg×4팩	kg	2,000원	VAT 별도
아롱사태 수육	20kg 내외(계근)	kg		
차돌양지 수육	20kg 내외(계근)	kg		